

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069390-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE - IFSUL RIO GRANDENSE

RECORRIDO: RHAYSSA MARIAH Lima Pereira

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA ESPECIAL. UFRJ. EXIGÊNCIA DE INGRESSO NO CURSO A PARTIR DE 2022. INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS CONTRADITÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5069390-60.2024.4.02.5101

510014562846 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069390-60.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE - IFSUL RIO GRANDENSE

RECORRIDO: RHAYSSA MARIAH Lima Pereira

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE - IFSUL RIO GRANDENSE em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo Substituto da 1ª VF de São Pedro da Aldeia [evento 19, DESPADEC1, dos autos de origem], em que decidiu pelo deferimento de tutela provisória de urgência, para determinar à UFRJ que "*considere preenchido o requisito I do art. 2º do Edital nº 1530, de 06 de dezembro de 2023*" e dê prosseguimento ao Processo Seletivo de Transferência Externa Especial para ingresso no curso de graduação de Comunicação Visual Design.

Em apertada síntese, a demandante, ora recorrida, presta curso de bacharelado em Design no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Riograndense - IFSUL RIO GRANDENSE e se inscreveu no processo seletivo para transferência externa especial, para ingresso no curso de Comunicação Visual Design ofertado pela UFRJ.

Ocorre que o processo seletivo de transferência é regido pelo Edital nº 1530, de 06 de dezembro de 2023, o qual estabelece em seu art. 2º, I, que, para candidatar-se, o aluno precisa ter ingressado no ano letivo de 2022 ou início de 2023. Sobre tal cláusula, discordam as partes, porquanto o IFSUL RIOGRANDENSE aduz que a demandante ingressou no ano letivo 2021.2, o que ensejou sua eliminação do processo seletivo.

O juízo de origem, em sede de cognição sumária, entendeu pelo deferimento da tutela recursal, porquanto os documentos anexos aos autos sugerem a probabilidade do direito da autora, na medida em que indicam que o ingresso no curso se deu em 2022.2.

A IES pretende ver reformada a decisão e afastada a tutela, alegando a *probabilidade do direito* no fato de a demandante/recorrida não ter cumprido todos os requisitos do edital. Ademais, haveria "*perigo de irreversibilidade da medida, a qual poderá, ante a sua natureza satisfativa (contrariando a vedação contida no disposto no artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei n.º 8.437/1992), se consolidar no transcorrer da tramitação processual*".

Tutela recursal indeferida [evento 3, DESPADEC1].

Contrarrazões pela recorrida [evento 8, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Ab initio, cumpre registrar que, a despeito de a peça recursal qualificar o recorrente como "INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDENSE - IFSUL RIO GRANDENSE", o sistema eproc indica como recorrente a UFRJ.

À Secretaria das Turmas Recursais para retificação, fazendo constar do sistema o recorrente qualificado na peça recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar, em sede de cognição sumária, se estão presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência (notadamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Na espécie, divergem as partes a respeito do cumprimento da condição disposta pelo Edital nº 1530, de 06 de dezembro de 2023, da UFRJ, em seu art. 2º, I [evento 9, OUT4], que assim dispõe:

Art. 2º. Para candidatar-se às vagas de Transferência Externa Especial o candidato deverá atender, no todo, aos seguintes requisitos:

I. ter ingressado em curso de graduação no Brasil, em outra IES reconhecida pelos órgãos competentes (inciso II do Art. 44 da Lei nº 9.394/96), no ano letivo de 2022 ou no primeiro período letivo de 2023; (...)

A recorrente sustenta que a demandante, ora recorrida, não cumpre a exigência do dispositivo acima transcrito, porquanto "no Histórico Escolar no evento 1.12 consta que a autora cursou as disciplinas de Computação Gráfica I e Inglês I no semestre 2021.1, bem como no evento 1.13 diversas outras disciplinas no semestre de 2021.2 no IFSUL RIOGRANDENSE".

Lado outro, a decisão recorrida encampou os argumentos da demandante, no sentido de que houve erro por parte do IFSUL RIOGRANDENSE nos mencionados documentos, que teria sido motivado pelo fato de o ano letivo 2021.2 ter sido executado em 2022.2, em razão da pandemia.

Pois bem. Compulsando os documentos que instruem os autos de origem, observo que, de fato, há informações contraditórias emitidas pelo IFSUL RIOGRANDENSE.

Tomo por base o Histórico Escolar Parcial anexo à inicial [evento 1, OUT3, fl. 11], em que consta, ao mesmo tempo, a data de matrícula em 29/08/2022 e o ingresso em 2021/2. Vejamos:

Dados Acadêmicos	
Matrícula: 20212PL.DES0025	Situação: Matriculado
Forma de Ingresso: SISU - Ampla Concorrência	Data de Matrícula: 29/08/2022
Processo Seletivo: Agosto de 2022	Ingresso: 2021/2

Apesar de contraditório o documento emitido pela própria IES, entendo que foi acertada a decisão do juízo de origem, porquanto existem nos autos outros documentos aptos ao convencimento favorável ao direito postulado pela demandante.

*Neste sentido, entendo que merece credibilidade o Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido pelo Colégio Franciscano Sagrado Coração de Jesus [evento 1, OUT3, fl. 16], o qual atesta que a demandante concluiu o ensino médio em **17 de dezembro de 2021**. Esta informação, por si só, afasta a tese de que teria se matriculado no bacharelado em 2021/2, vez que lhe faltaria requisito indispensável: a conclusão do ensino médio.*

Ademais, analisando com mais cuidado o Histórico Escolar emitido pelo IFSUL RIOGRANDENSE [evento 1, OUT3, fls. 12/15], na parte pertinente ao componente curricular, observo que as disciplinas cursadas pela demandante sempre como 2021.2, 2023.1, 2023.2 ou 2024.1, o que conduz à conclusão de que teria pulado os dois semestres de 2022.

Logo, razoável concluir que a instituição de ensino cometeu erro material em razão de o semestre 2021.2 ter sido executado em 2022.2 Assim, onde consta "2021.2" deveria constar "2022.2", o que tornaria o histórico escolar coerente, mostrando que a demandante vem cursando todos os semestres desde 2022.2, data de sua matrícula.

*Pelos motivos expostos, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos legais dispostos no art. 300 e seguintes do CPC, a ensejar a suspensão da decisão recorrida, razão pela qual entendo pelo **INDEFERIMENTO** da tutela recursal pretendida."*

Neste sentido, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.